

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2973 -
2977/2538

นายประเสริฐ ไชยศรี

บริษัทยามาบิชิอีเล็คทริก จำกัด ขลข

บริษัทยามาบิชิ อีเล็คทริก จำกัด จำเลย

โจทก์

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า จำเลยทั้งห้าสำนวนอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่า อุทธรณ์ของจำเลยในข้อ 2.1 เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้าม จึงไม่รับ คงรับอุทธรณ์เฉพาะในข้อ 2.2 และข้อ 2.3 จำเลยเห็นว่า อุทธรณ์ข้อ 2.1 ที่ว่า สิทธิในการได้รับเงินตอบแทนพิเศษของโจทก์ที่ 3 จะเริ่มได้รับต่อเมื่อ ได้รับ การบรรจุเป็นลูกจ้างประจำเท่านั้น เป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งรับอุทธรณ์ของจำเลยข้อ 2.1 ไว้พิจารณาด้วย เหตุ โจทก์ทั้งห้าสำนวนได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 63) คดีทั้งห้าสำนวนนี้ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้รวม พิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกัน โดยให้เรียกโจทก์ตามลำดับสำนวนว่า โจทก์ที่ 1 ถึงโจทก์ที่ 5 ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 72,099 บาท ให้แก่โจทก์ที่ 1 จำนวน 10,583.50 บาท ให้แก่โจทก์ที่ 2 จำนวน 65,601 บาท ให้แก่โจทก์ที่ 3 จำนวน 9,616.50 บาท ให้แก่โจทก์ที่ 4 และจำนวน 6,850 บาท ให้แก่โจทก์ที่ 5 จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์บางข้อดังกล่าว (อันดับ 57) จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 60)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว จำเลยอุทธรณ์ว่า การนับระยะเวลาในการคำนวณเงินตอบแทนพิเศษให้แก่ลูกจ้าง ต้องเริ่มนับแต่วันที่ลูกจ้างได้รับการบรรจุหรือแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำหากจำเลยประสงค์ให้รวมระยะเวลาดทดลองงานเข้าไปด้วยจำเลย

จะต้องระบุข้อความดังกล่าวไว้ในระเบียบข้อบังคับข้อ 24.7 เป็นการตีความข้อบังคับ
เกี่ยวกับการทำงานเป็นข้อกฎหมาย ให้รับอุทธรณ์ข้อนี้ของจำเลย ไว้ดำเนินการต่อ
ไป

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว จำเลยอุทธรณ์ว่า การนับระยะเวลาในการคำนวณเงิน
ตอบแทนพิเศษให้แก่ลูกจ้าง ต้องเริ่มนับแต่วันที่ลูกจ้างได้รับการบรรจุหรือแต่งตั้ง
เป็นลูกจ้างประจำหากจำเลยประสงค์ให้รวมระยะเวลาดทดลองงานเข้าไปด้วยจำเลย
จะต้องระบุข้อความดังกล่าวไว้ในระเบียบข้อบังคับข้อ 24.7 เป็นการตีความข้อบังคับ
เกี่ยวกับการทำงานเป็นข้อกฎหมาย ให้รับอุทธรณ์ข้อนี้ของจำเลย ไว้ดำเนินการต่อ
ไป

(สวรรณค์ ศักดารักษ์-พรชัย สมรรถเวช-ณรงค์ ตันติเตมิต)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ